

3 KAIDAH UTAMA MENGENALI RIBA

SAID YAI ARDIANSYAH, M.A.

**(STAF PENGAJAR DI PONPES DARUL-QUR'AN WAL-HADITS
MARTAPURA, OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN**



TENTANG PEMATERI

- Said Yai Ardiansyah, Lc., M.A.
- S1: Hadits, Islamic University of Madinah
- S2 : Fiqhussunnah, Mediu, Malaysia
- @ Ponpes Darul-Qur'an Wal-Hadits OKU Timur, Sumsel
- Rumah: Kota Baru Selatan, Martapura, OKU Timur, Sumsel.
- **081382894093/WA**
- kajiansaid.wordpress.com
- saidyaiardiansyah@gmail.com

RIBA ADALAH SUATU DOSA YANG SANGAT JELAS KEHARAMANNYA

- ALLAH MENGHALALKAN JUAL BELI DAN MENGHARAMKAN RIBA
- ALLAH DAN RASULNYA MELAKNAT ORANG YANG MEMAKAN DAN MEMBERI MAKAN RIBA,BEGITU PULA PENCATAT DAN SAKSI TRANSAKSI RIBAWI

PENTINGKAH BELAJAR KAIDAH FIQHIYAH?

**MEMPELAJARI KAIDAH-KAIDAH FIQH
UNTUK MENGHUKUMI BERBAGAI MACAM
PERMASALAHAN YANG MUNCUL DAN
SEMISAL DENGAN YANG PERNAH TERJADI DI
ZAMAN NABI DAN PARA SAHABATNYA**

CONTOH-CONTOH KASUS

- HUKUM MENGGADAIKAN SAWAH KETIKA BERUTANG
- HADIAH YANG DIBERIKAN OLEH ORANG YANG BERUTANG, SEBELUM PELUNASAN DAN SETELAHNYA
- MENDAPATKAN PINJAMAN UANG DENGAN SYARAT BEKERJA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU
- MEMANFAATKAN BARANG GADAIAN
- PERGADAIAN EMAS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
- GO FOOD
- JUAL BELI EMAS DENGAN KARTU KREDIT
- JUAL BELI MATA UANG
- JUAL BELI KREDIT DENGAN MARGIN
- GADAI SAWAH DAN GADAI MOBIL

3 KAIDAH YANG DIPELAJARI PADA PERTEMUAN INI

KAIDAH PERTAMA

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“SETIAP PERUTANGAN YANG MENGHASILKAN
MANFAAT (UNTUK YANG MENGUTANGI) MAKA DIA
ADALAH RIBA”



3 KAIDAH YANG DIPELAJARI PADA PERTEMUAN INI

KAIDAH KEDUA

لا يحل سلف وبيع

TIDAK HALAL MENGGABUNGKAN ANTARA
UTANG-PIUTANG DENGAN JUAL BELI

3 KAIDAH YANG DIPELAJARI PADA PERTEMUAN INI

KAIDAH KETIGA

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا

KEBODOHAN TERHADAP KESAMAAN SAMA
SEPERTI MENGETAHUI AKAN ADANYA PERBEDAAN
KECUALI PADA 'ARAYAA



PENJELASAN KAIDAH PERTAMA

كل قرضٍ جر نفعاً فهو رِباً

“SETIAP PERUTANGAN YANG MENGHASILKAN MANFAAT
(UNTUK YANG MENGUTANGI) MAKA DIA ADALAH RIBA”

القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

QARDH = MENYERAHKAN HARTA KEPADA ORANG YANG
MEMANFAATKANNYA DAN DIA MENGEMBALIKAN GANTINYA ATAU
DALAM BAHASA INDONESIA ‘MENGUTANGI’.

PENJELASAN KAIDAH PERTAMA

MANFAAT = SELURUH MANFAAT, BAIK
PENGURANGAN HARGA KETIKA MEMBELI,
PENAMBAHAN HARGA KETIKA MENJUAL,
PENGURANGAN HARGA SEWA KETIKA MENYEWA,
TAMBAHAN ATAS UTANG YANG DISYARATKAN PADA
SAAT AKAD, JASA TAMBAHAN YANG TIDAK MENJADI
KEBIASAAN SEBELUM BERAKAD.

AKAD DALAM MENGHUTANGI ORANG LAIN

- **MENGUTANGI ORANG LAIN TERMASUK AKAD IHSAN (BERBUAT BAIK) DAN *TABARRU'* (MEMBANTU DENGAN HANYA MENGHARAP IMBALAN DARI ALLAH).**
- **JIKA DEMIKIAN MAKA TIDAK BOLEH DINIATKAN SEDIKIT PUN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN. DAN ORANG YANG MENGUTANGI HANYA BERHAK MENDAPATKAN SEMISAL APA YANG DIA UTANGI.**
- **JIKA DIA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MAKA JATUHLAH KEPADA RIBA.**

DALIL DARI KAIDAH PERTAMA INI

حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً : ((كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً)) ، قال الحافظ في البيوع : " رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي

DARI ATSAR:

عبد الله بن سلام هو قوله : ((إنك بأرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجلٍ حق فأهدى إليك حمل تبين أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فلا تأخذه فإنه رباً))

DARI IJMA':

IBNUL-MUNDZIR RAHIMAHULLAH

MACAM-MACAM MANFAAT:

**SEMUA YANG BERNILAI, BAIK
HARTA MAUPUN JASA**

MANFAAT-MANFAAT YANG DIHARAMKAN:

**I. ADANYA PERJANJIAN KETIKA
AKAD ATAU SEBELUM PELUNASAN
UTANG UNTUK MEMBERIKAN
MANFAAT**

MANFAAT-MANFAAT YANG DIHARAMKAN:

2. HADIAH SEBELUM PELUNASAN, MAKA HUKUMNYA HARAM, KECUALI:

- **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG MEMBERI**
- **DIHITUNG SEBAGAI PELUNASAN**

JIKA SUDAH TERBIASA MEMBERIKAN MANFAAT SEBELUM ADA AKAD, MAKA TIDAK BERPENGARUH

MANFAAT-MANFAAT YANG DIHARAMKAN:

3. TAMBAHAN KETIKA MELUNASI UTANG TANPA ADA PERSYARATAN SEBELUMNYA

- ITU ADALAH PERBUATAN BAIK SEPERTI YANG DICONTOLKAN OLEH RASULULLAH *SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM*
- DENGAN SYARAT:
 - a. TIDAK ADA PERJANJIAN SEBELUMNYA UNTUK MENAMBAH
 - b. TIDAK ADA ADAT YANG MENGHARUSKAN UNTUK MENAMBAH

**BAGAIMANA CARA MENGETAHUI BAHWA ITU
SUDAH MENJADI ADAT?**

**MAKA LIHATLAH KEPADA
HATIMU DAN MASYARAKATMU**



PENJELASAN KAIDAH KEDUA

لا يحل سلف وبيع

TIDAK HALAL MENGGABUNGKAN ANTARA UTANG-PIUTANG DENGAN JUAL BELI

MESKIPUN TIDAK ADA KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN SEPERTI PADA KAIDAH PERTAMA, HUKUMNYA TETAPLAH HARAM.

JIKA ADA KEUNTUNGAN BAGI YANG MEMINJAMKAN UANG MAKA HUKUMNYA SAMA SEPERTI KAIDAH YANG PERTAMA.



CONTOH PENERAPAN KAIDAH KEDUA

- **PEGADAIAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
- **DANA TALANGAN HAJI**
- **BELIKAN UNTUKKU DENGAN UANGMU DULU DAN NANTI SAYA AKAN BAYAR JASAMU**
- **KAU AKAN KUPINJAMKAN UANG, TETAPI NANTI KAMU HARUS MENJUAL HASIL PANENMU KEPADAKU**
- **DOSEN ATAU PEGAWAI YANG TERIKAT DENGAN UTANG BERTEMPO**

PENJELASAN KAIDAH KETIGA

الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا

KEBODOHAN TERHADAP KESAMAAN SAMA SEPERTI
MENGETAHUI AKAN ADANYA PERBEDAAN KECUALI PADA
'ARAAYAA

**MEMAHAMI KAIDAH INI HARUS MENGETAHUI ATURAN
DALAM JUAL BELI BARANG RIBAWI**

RIBA FADHL

HARUS MENGENAL MACAM-MACAM BARANG
RIBAWI

DIA ADA 6 BARANG



RIBA AN-NASIAH

- **Berkaitan dengan waktu. Dengan adanya pengunduran waktu, terjadi riba jenis ini.**
- **Seperti seseorang meminjam uang Rp 10 juta, karena dia tidak bisa membayar pada waktunya, maka yang meminjamkan mengatakan, "Diundur 2 bulan, tetapi kembalikan Rp 10,5 juta"**
- **Ini adalah praktik riba jahiliyah**

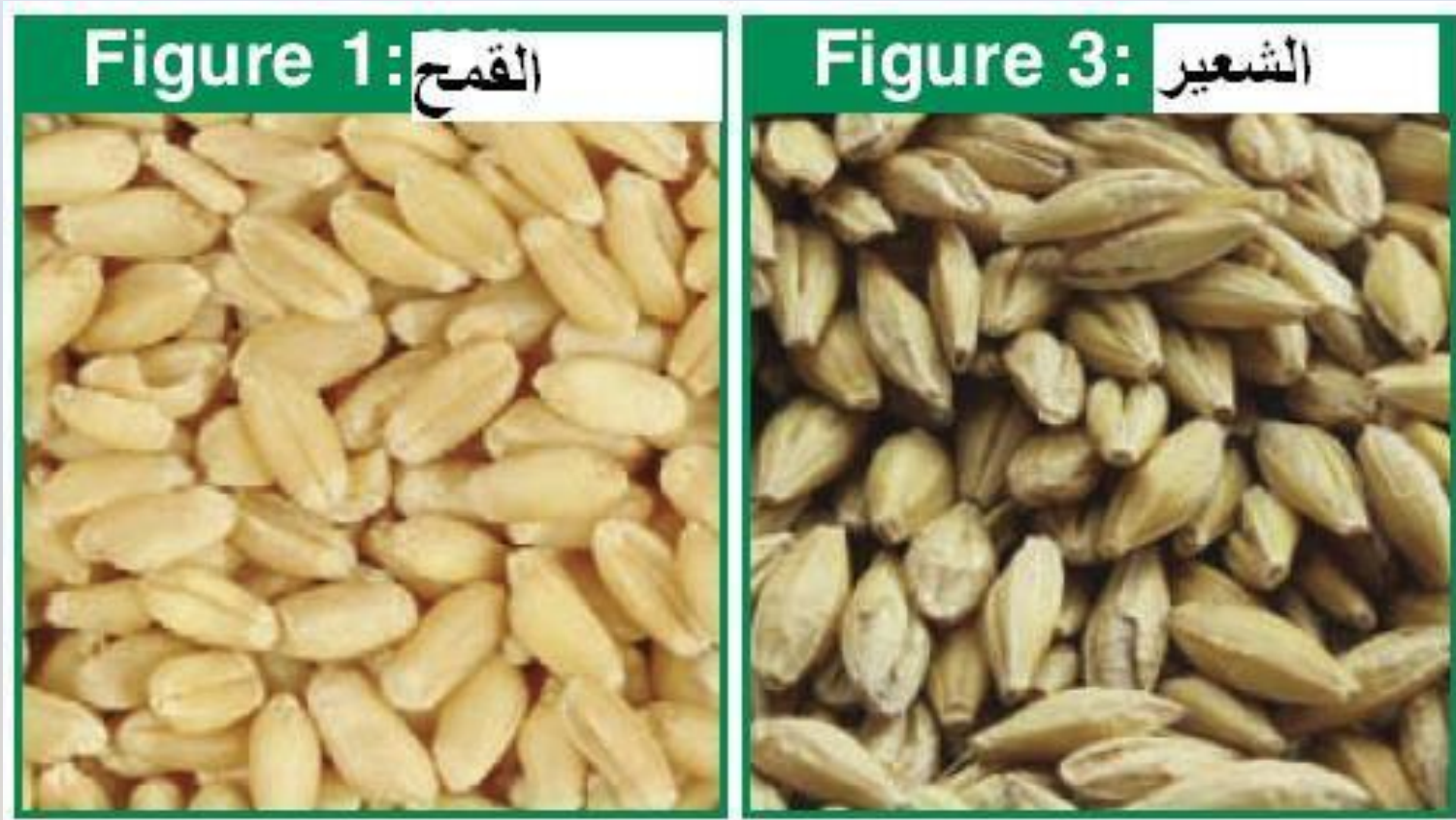
6 BARANG RIBAWI

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, “Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum syair dibarter dengan gandum syair, korma dibarter dengan korma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka berjualbelilah sesuka hati kalian asalkan tunai” [HR Muslim no 4147]

DISEBUTKAN DI HADITS 6 BARANG RIBAWI

- EMAS
- PERAK
- KURMA
- GANDUM BURR
(BERWARNA COKLAT)
- GANDUM SYAIR
(BERWARNA PUTIH)
- GARAM

PERBEDAAN ANTARA BURR DAN SYA'IR



RIBA FADHL DAN ATAU NASIAH PADA BARANG RIBAWI

ALASAN RIBA	JENIS BARANG RIBAWI	DIQIYASKAN (DISAMAKAN HUKUMNYA)
ATS-TSAMANIYAH (ALAT TUKAR MENUKAR YANG MENUNJUKKAN HARGA)	EMAS	Rp, Dolar, Ringgit, Yen, Riyal dll.
	PERAK	
MAKANAN YANG BISA DITAKAR (BERAT ATAU VOLUMENYA)	KURMA	Beras, jagung, buah tin, kismis, bumbu-bumbu seperti: jahe, merica dll.
	GANDUM BURR	
	GANDUM SYA'IR	
	GARAM	

PRAKTIK TRANSAKSI RIBAWI

ALASAN RIBA	JENIS BARANG RIBAWI
ATS-TSAMANIYAH (ALAT TUKAR MENUKAR YANG MENUNJUKKAN HARGA)	Uang Emas dan Perak, Perhiasan Emas dan perak, Rupiah, Dolar, Ringgit, Yen, Riyal dll.
MAKANAN YANG BISA DITAKAR (BERAT ATAU VOLUMENYA)	Kurma, Gandum, Garam, Beras, jagung, buah tin, kismis, bumbu-bumbu seperti: jahe, merica dll.

CONTOH KASUS

- JUAL BELI EMAS BERBATU MULIA DENGAN EMAS MURNI
- BAGAIMANA CARA TUKAR MENUKAR EMAS
- KURMA DAN RUTHAB, ANGGUR DENGAN KISMIS, ROTI DENGAN GANDUM DLL.
- TUKAR MENUKAR BIJI YANG BERBEDA KUALITASNYA

KAIDAH KEDUA DAN KETIGA MENGAPA DIHARAMKAN?

- KAIDAH KEDUA DAN KETIGA DIHARAMKAN KARENA SADDU ADZ-DZARI'AH
- JIKA ADA KEBUTUHAN YANG SANGAT DAN SULIT BERLEPAS, MAKA DIBOLEHKAN.
- TETAPI INGAT, TANYAKANLAH KEPADA AHLI ILMU UNTUK MENIMBANGNYA!

PENYELESAIAN KASUS YANG KITA HADAPI

- **BAGAIMANA HUKUMNYA MENGGADAIKAN SAWAH KETIKA BERUTANG, DAN PIHAK YANG MEMINJAMKAN UANG MENGGARAP SAWAH TERSEBUT DAN MENGAMBIL HASILNYA?**
- **BAGAIMANA HUKUM HADIAH YANG DIBERIKAN OLEH ORANG YANG BERUTANG, SEBELUM PELUNASAN DAN SETELAHNYA?**
- **BAGAIMANA HUKUMNYA BAGI SEORANG PEGAWAI MENDAPATKAN PINJAMAN UANG DENGAN SYARAT BEKERJA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU?**



PENYELESAIAN KASUS YANG KITA HADAPI

- **APA HUKUMNYA MEMANFAATKAN BARANG GADAIAN?**
- **APAKAH HALAL MENGGADAIKAN EMAS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH?**
- **BAGAIMANA TENTANG GO FOOD?**

PENYELESAIAN KASUS YANG KITA HADAPI

- **BOLEHKAH JUAL BELI EMAS DENGAN KARTU KREDIT?**
- **BOLEHKAH JUAL BELI MATA UANG DENGAN MATA UANG LAINNYA?**
- **APAKAH BOLEH JUAL BELI KREDIT DENGAN MARGIN HARGA YANG BERBEDA-BEDA?**

SAID YAI ARDIANSYAH

- 081382894093/WA
- Social Media: Sudah tidak aktif lagi
- Blog: kajiansaid.wordpress.com

Kontributor di:

- Majalah As-Sunnah, rubrik Tafsir
- kuncikebaikan.com
- www.muslim.or.id
- www.pengusahamuslim.com

ANDA BINGUNG MENYALURKAN HARTA?

- Pembangunan Masjid-masjid untuk Markaz Tahfidzh dan Muallaf Center
- Pembangunan Pondok Pesantren
- Orang Tua Asuh Para Calon *Hafidzh/Hafidzhah*
- Peduli Sesama (Zakat/Sedekah)
- Dakwah dan lain-lain

PROGRAM ORANG TUA ASUH

**Yayasan Kunci Kebajikan/
Ponpes Darul-Qur'an Wal-Hadits
Martapura, OKU Timur, Sumsel**

Prinsip Kami:

**Jangan Sampai Biaya Menghalangi Santri Untuk
Menuntut Ilmu.**

**Tetapi jangan sampai orang tua santri
memberatkan yayasan dan jangan sampai yayasan
memberatkan orang tua santri.**